Da Comunicação dos Atos (arts. 26 a 28)

Subtópico 6 de 11

exceções prazos e tempo condições e hipóteses legitimados pontos-chave e vedações

CAPÍTULO IX
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS

Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a **intimação** do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.

> **§ 1º** A intimação deverá conter:
>
> **I –** identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
>
> **II –** finalidade da intimação;
>
> **III –** data, hora e local em que deve comparecer;
>
> **IV –** se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
>
> **V –** informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
>
> **VI –** indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

> **§ 2º** A intimação observará a **antecedência mínima de três dias úteis** quanto à data de comparecimento.

> **§ 3º** A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

> **§ 4º** **No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido**, a intimação deve ser efetuada por meio de **publicação oficial**.

> **§ 5º** As intimações serão **nulas** **quando feitas sem observância das prescrições legais**, **mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade**.

Art. 27. O desatendimento da intimação **não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito** pelo administrado.

> **Parágrafo único.** No prosseguimento do processo, será garantido direito de **ampla defesa** ao interessado.

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

Texto compilado sem trechos vetados nem anotações entre parênteses. Os parágrafos e incisos vetados foram retirados, por isso há saltos na numeração (ex.: art. 49-A, § 1º → § 4º). Fonte: Planalto.